

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4036 -
4037/2530

นายต๋วย เหล่าสุนทร ฯลฯ
นายปิยะ เหล่าสุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 535 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 86, มาตรา 88, มาตรา 105, มาตรา 145, มาตรา 156

ในชั้นไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์และจำเลยต่างระบุสำนวนคดีที่เคยฟ้องร้องกันมาก่อนเป็นพยาน โดยจำเลยขอให้ศาลนำคดีดังกล่าวมารวมกับคดีนี้เพื่อประกอบการชั่งค่านด้วย ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว และได้นำข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยและยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ดังนี้ เห็นได้ว่าสำนวนคดีก่อนนั้นได้เข้าสู่สำนวนคดีนี้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัย ศาลจึงงดชี้สองสถานและงดสืบพยาน แล้วหยิบยกเอาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีก่อนมาประกอบการวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์ในชั้นพิจารณาได้ไม่เป็นการฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกสำนวน

คดีก่อนโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลยโดยอ้างเหตุว่า ผากไว้กับจำเลยเป็นการชั่วคราว คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟังว่าโจทก์โอนทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรสคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนี้น ย่อมผูกพันโจทก์จำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีก่อนนั้นแม้คดีนี้ โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลยโดยอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ว่า ยกให้โดยเสน่หา และขอถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณคดีก็ต้องฟังตามคำพิพากษาคดีก่อนว่า โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส

เพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535 (4) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องศาลจึงชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้สองสถานและสืบพยานต่อไป.

คดีสองสำนวนนี้ ศาลฎีกามีคำสั่งให้รวมการพิจารณา

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นบุตรของโจทก์กับ จ. ครั้น จ. ถึงแก่กรรมโจทก์ได้สมรสใหม่กับ ล. และยกที่ดินรวม ๖ โฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยโดยเสนหา ต่อมาโจทก์ยากไร้จำเลยไม่ยอมอุปการะ หมิ่นประมาทโจทก์ ทำให้เสียชื่อเสียง ไม่ยอมให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเลี้ยงชีวิต ขอให้ศาลพิพากษาคืนการให้

ระหว่างไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์ได้มรณะเด็กชาย ส. โดย ล. มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งเป็นทายาทของผู้มรณะขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เคยฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓คดีถึงที่สุดโดยศาลฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส ย่อมผูกพันคู่ความคดีนี้โจทก์ฟ้องขอถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คดีไม่มีมูลจะฟ้องร้องให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

โจทก์ได้ชำระค่าขึ้นศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ทั้งสองสำนวน

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์มีฐานะดี ไม่เป็นคนยากไร้จำเลยไม่เคย
ประพฤตินิเวศคุณ โจทก์ให้ทรัพย์สินพิพาทในการสมรส โจทก์เคยฟ้องเรียกคืนจากจำเลย
ครั้งหนึ่งแล้ว คดีถึงที่สุดว่าเป็นการให้ในการสมรส คำพิพากษาดังกล่าวผูกพันโจทก์
โจทก์ฟ้องขอถอนคืนการให้ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นให้คดีสองสถาน และพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในสำนวนแรก และให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นใน
สำนวนหลัง

โจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยในสำนวนหลังฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยข้อแรกว่า ที่ศาล
ยกข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้นมา
วินิจฉัยในคดีนี้ เป็นการนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกสำนวนมาวินิจฉัย
ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ในชั้นไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์และ
จำเลยต่างก็ยื่นบัญชีพยานระบุอ้างสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของ
ศาลชั้นต้นเป็นพยาน และจำเลยยื่นคำแถลงขอให้ศาลชั้นต้นนำสำนวนคดีดังกล่าวมา
รวมกับคดีสองสำนวนนี้เพื่อประกอบการชั่งค่านพยานโจทก์ ซึ่งโจทก์เบิกความรับว่า
เคยฟ้องเรียกทรัพย์สินพิพาทในคดีสองสำนวนนี้จากจำเลยมาครั้งหนึ่งแล้ว ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้นในชั้นไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอ
ฟ้องคดีอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้นำสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓

ของศาลชั้นต้นมาประกอบการวินิจฉัยว่า คำพิพากษาคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยศาลฎีกา พังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทในคดีสองสำนวนนี้ให้จำเลยเนื่องในการสมรส แล้วโจทก์จะฟ้องขอถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๕ (๔) คดีของโจทก์จึงไม่มีมูลที่จะฟ้องร้อง จึง เห็นได้ว่า สำนวนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้น ได้เข้ามาสู่ สำนวนคดีนี้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยพยานหลักฐานแล้ว ศาลขอที่จะหยิบยกข้อเท็จจริงในสำนวนคดีดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ใน ชั้นพิจารณาได้ หากใช่เป็นการฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนอกสำนวนดังที่โจทก์ ฎีกาไม่

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยข้อต่อไปมีว่า คำพิพากษาศาลฎีกาในคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้น มีผลผูกพันโจทก์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ หรือไม่ เมื่อคำพิพากษาดังกล่าวมีผล ผูกพันโจทก์ ศาลขอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้อง มีการพิจารณาคดีต่อไปอีกได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า โจทก์และจำเลยต่างเป็นคู่ความใน คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้น คดีดังกล่าวโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สิน พิพาทในคดีสองสำนวนนี้คืนจากจำเลย โดยอ้างเหตุว่าได้ฝากทรัพย์สินพิพาทไว้กับ จำเลยเป็นการชั่วคราว จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์โอนทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องใน การสมรส แม้คดีดังกล่าวศาลจะกำหนดประเด็นว่า การที่โจทก์โอนที่ดินเป็นชื่อจำเลย พร้อมทั้งมอบทรัพย์สินให้นั้น เป็นการฝากให้ถือกรรมสิทธิ์และครอบครองแทน ชั่วคราวจนกว่าโจทก์จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จริงหรือไม่ ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า ประเด็นข้อนี้ศาลต้องวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังที่ โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้อง หรือเป็นการโอนทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส ตามที่จำเลยให้การต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเอง ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีดังกล่าวโดย

ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส จึงตรงตามประเด็นข้อพิพาท เมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟังว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส คำพิพากษาดังกล่าวย่อมผูกพันโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ แม้โจทก์จะฟ้องคดีสองสำนวนนี้โดยอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยโดยเสน่หา และเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณซึ่งจำเลยคงให้การต่อสู้ว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส เมื่อคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘๘๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้นถึงที่สุด โดยศาลฎีกาฟังว่า โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยเนื่องในการสมรส คดีจึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันโจทก์ ว่าโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทสองสำนวนนี้ให้จำเลยเนื่องในการสมรส ดังนั้น โจทก์จึงฟ้องขอถอนคืนการให้ทรัพย์สินพิพาทเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๕ (๔) เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีสองสำนวนนี้ ศาลก็ชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการชี้สองสถานและสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในสำนวนหลัง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายืนในสำนวนแรก ส่วนสำนวนหลังพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง (ทั้งสองสำนวน) - นายประยูร มูลศาสตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระ สุตรสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ